



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan antara:

I S W A N, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta (Direktur dan Komisaris pada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala), Alamat di Bendul Merisi Timur 92 Rt.008, Rw.010, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai.....Penggugat I ;

TUTY HENDRAJATI, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Bendul Merisi Timur 92 Rt.008, Rw.010, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai.....Penggugat II;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Fariati, S.H, Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor pada "Sahabat Law Office" yang beralamat di Jalan Kenari V Ce19 Wisma Pangeran Asri, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Maret 2025 ;

L a w a n :

RICHARD TOWOLIU, bertempat tinggal di Semalang Indah T-23/24 Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti yang diajukan oleh para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal tanggal 27 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 April 2025 dengan Nomor Register 392/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas dalam hal ini bertindak untuk dan karena jabatannya sebagai Direktur dan Komisaris pada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dan oleh karenanya bertindak untuk atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan kepentingan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala yang beralamat kantor di Jalan Veteran 9C Surabaya (dahulu) yang kini beralamat di Bendul Merisi Timur 92 Surabaya berdasarkan :

- a. Turunan Akta Notaris nomor 281 tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan oleh Notaris Margaretha Dyanawati, SH. yang berkantor di Jalan Jawa no.30 Surabaya hal Berita Acara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala Jo.;
 - b. Akta Notaris Pernyataan Keputusan Sirkular nomor 641 tanggal 20 Maret 2017 diterbitkan oleh Notaris Margaretha Dyanawati, SH. yang berkantor di Jalan Jawa no.30 Surabaya Jo.;
 - c. Akta Notaris Pernyataan Keputusan Sirkular nomor 149 tanggal 28 Maret 2023 diterbitkan oleh Notaris Margaretha Dyanawati, SH. yang berkantor di Jalan Jawa no.30 Surabaya Jo.;
 - d. Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat nomor 173 tanggal 28 April 2023 diterbitkan oleh Notaris Margaretha Dyanawati, SH yang berkantor di Jalan Jawa no.30 Surabaya;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atas nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 telah membuat Perjanjian Kesepakatan dengan Tergugat di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., Notaris yang berkantor di Surabaya yang isinya adalah kesepakatan untuk meneruskan Pembayaran Kredit Investasi (K.I) PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan jaminan sebuah kapal motor bernama "Taruna Putra III" yang merupakan kapal motor eks "Ika Permai" eks KOEI Maru, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor : 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat, pendaftar, dan pencatat balik nama kapal, pada Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
3. Bahwa objek Perjanjian Kesepakatan berupa kapal motor bernama "Taruna Putra III" merupakan kapal motor eks "Ika Permai" eks KOEI Maru, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor : 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat, pendaftar, dan pencatat balik nama kapal, pada Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, selanjutnya dalam gugatan *a quo* disebut dengan singkat "KAPAL MOTOR TARUNA PUTRA III";

Halaman 2 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan perjanjian Kesepakatan di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., pada tanggal 21 Maret 2012, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar lunas Kredit Investasi dan bunga yang diterima oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan cara membayar angsuran tiap bulan sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan bulan July 2014, sehingga kewajiban dari Tergugat adalah :
 - 29 bulan X Rp.105.000.000,00 = Rp.3.045.000.000,00
5. Bahwa terhitung sejak tanggal 21 Februari 2012 kapal motor “Taruna Putra III” telah diserahkan sepenuhnya oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada Tergugat untuk dioperasikan dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh Tergugat ;
6. Bahwa dengan adanya adanya penyerahan operasional kapal motor “Taruna Putra III” dari PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala kepada Tergugat, maka kapal motor “Taruna Putra III” *menjadi milik penggugat, namun belum sah secara hukum karena belum sampai pada pelunasan* sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian kesepakatan yakni pelunasan disepakati bulan Juli 2014 dimana nantinya semua bukti kepemilikan kapal yang dijamin pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dapat dikeluarkan dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan surat roya dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan;
7. Bahwa Tergugat memberi Kuasa kepada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Surabaya Pahlawan untuk melakukan pemindah bukuan dari rekening Britama Tergugat dengan No rekening 0211.01.025333.50.0 atas nama Richard Towoliu (Tergugat) dan Pemindah bukuannya ke rekening Pinjaman atas nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala;
8. Bahwa kapal motor “Taruna Putra III” merupakan salah satu agunan yang dijamin pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan atas kredit modal kerja dan Kredit Investasi dari PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala yang terikat dengan Banker’s Clause, sehingga sekira bulan Agustus 2013 BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan memberitahukan kepada Penggugat I, telah mendapatkan perusahaan asuransi yang bersedia menanggung asuransi kapal dan meminta Penggugat I membayar premi melalui BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan;

Halaman 3 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kewajiban debitur dan Kreditur antara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dan BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan terkait asuransi tertuang pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal huruf C.3 yang terurai sebagai berikut :
- Agunan yang insurable wajib diasuransikan terhadap resiko kerugian dengan nilai yang cukup (over-waarde) yaitu senilai nilai Pasar wajar pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan BRI melalui PT. Bringin Sejahtera Makmur sebagai broker dengan Banker's Clause PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jangka waktu asuransi harus sesuai dengan jangka waktu kreditnya dan biaya yang timbul menjadi beban Debitur;
10. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala telah membayar kepada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan sebesar Rp..55.032.000,00 (lima puluh lima juta tiga puluh dua ribu Rupiah) yang diperuntukkan sebagai titipan asuransi kapal motor "Taruna Putra III" yang dibayarkan oleh Tergugat dilakukan pada rekening 0211.01.001059.99.6 (berdasarkan slip penyetoran PT. BRI) dimana tertulis tujuan pembayaran untuk premi polis asuransi Marine Hull No. 16.60.1.2.0010.09.2013 bertanggal 27 September 2013 s.d. 27 September 2014;
11. Bahwa Marine Hull Policy No. 16.60.2.1.0010.09.2013 menggunakan sistem penyebaran resiko / co-insurance, dengan pembagian pertanggungan sebagai berikut:
- PT. Berdikari Insurence sebagai Leader Insurance menanggung sebesar 70%;
 - PT. Bumida Surabaya sebagai Following Insurer menanggung sebesar 20%;
 - PT. Asuransi Mega Pratama Surabaya sebagai Following Insurer menanggung sebesar 10%;
12. Bahwa kapal motor "Taruna Putra III" tenggelam pada tanggal 13 September 2013 dan sejak kapal motor "Taruna Putra III" tenggelam pada tanggal 13 September 2013, Tergugat tidak lagi membayar angsuran untuk pelunasan kredit investasi sebagaimana perjanjian Kesepakatan di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., pada tanggal 21 Maret 2012, dalam perjanjian kesepakatan *a quo* Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar lunas Kredit Investasi dan bunga yang diterima oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon



sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan cara membayar angsuran tiap bulan sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan bulan July 2014, *in casu*, Tergugat telah lalai dan sengaja tidak membayar kewajiban angsuran sebanyak 10 bulan (dari bulan Oktober 2013 sampai dengan Juli 2014) sehingga kewajiban angsuran yang belum dibayar adalah sebesar :

- 10 bulan x 105.000.000,00 = Rp.1.050.000.000,00

13. Bahwa telah tertuang dalam perjanjian Kesepakatan di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., pada tanggal 21 Maret 2012, *apabila Tergugat karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran Kredit Investasi, maka Tergugat wajib mengembalikan kapal motor "Taruna Putra III" kepada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala*, namun kapal tidak dikembalikan karena telah tenggelam;

14. Bahwa pada saat kapal motor "Taruna Putra III" tenggelam, asuransi Marine Hull Policy No. 16.60.2.1.0010.09.2013 dinyatakan oleh Perusahaan asuransi tidak layak klaim, sehingga PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala harus menutupi beban kreditnya pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan cara jual aset dan menyerahkan agunan untuk dilelang oleh BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan sehingga kredit dinyatakan lunas oleh BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan;

15. Bahwa disebabkan Tergugat lalai membayar Kredit Investasi, Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dan kehilangan kapal;

16. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah menggugat Penggugat I dan Penggugat II untuk mendapatkan asuransi Marine Hull Policy No. 16.60.2.1.0010.09.2013 yang merupakan banker's clause yang diakui secara sepihak oleh Tergugat adalah milik Tergugat pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara no.454/Pdt.G/2023/PN.Sby yang status telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan :

- Dalam eksepsi : Mengabulkan eksepsi dari Tergugat (Sdr. Iswan dan Sdr. Tuty Hendrajati);
- Dalam pokok perkara : menyatakan gugatan Penggugat (Sdr. Richard Towoliu) tidak dapat diterima.

Pertimbangan Hukum (halaman 43) :

- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat (sdr. Richard Towoliu) menuntut menyerahkan dana asuransi kapal motor taruna putra



III, sedangkan Penggugat (sdr. Richard Towoliu) dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan belum sah secara hukum sebagai pemilik kapal taruna putra III sehingga dengan demikian penggugat (sdr. Richard Towoliu) tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan mengenai dana asuransi kapal motor taruna putra III, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat (sdr. Richard Towoliu) cacat formil;

- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat (sdr. Richard Towoliu) cacat formil, maka eksepsi Tergugat (PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala) haruslah dikabulkan;
- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat (PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala) mengenai Penggugat (Sdr. Richard Towoliu) tidak berwenang untuk mengajukan gugatan (tidak memiliki legal standing), maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

17. Bahwa perbuatan Tergugat tidak membayar Kredit Investasi selama 10 bulan sehingga merugikan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebesar sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah), dengan alasan kapal telah tenggelam merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 BW, yang menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, dalam rumusan pasal *a quo* ada 3 (tiga) unsur yaitu :

- 1) Ada Perjanjian;
- 2) Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- 3) Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

18. Bahwa selayaknya Tergugat dinyatakan wanprestasi sebagaimana pendapat Subekti dalam bukunya yang berjudul “HUKUM PERJANJIAN”, Jakarta, penerbit Intermassa tahun 1996 halaman 45, debitur dinyatakan wanprestasi jika salah satunya adalah tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;

19. Bahwa demi terpenuhinya prestasi Tergugat terhadap PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah), sangat beralasan hukum apabila sebidang tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Tergugat di Semalang Indah T-23/24 Surabaya terhadapnya diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Qq. Majelis Hakim yang Periksa Perkara berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kesepakatan yang dibuat di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., Notaris yang berkantor di Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 antara Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak yang mewakili kepentingan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala terhadap Tergugat yang isinya adalah kesepakatan Tergugat untuk meneruskan Pembayaran Kredit Investasi (K.I) PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan jaminan sebuah kapal motor bernama "Taruna Putra III" (eks "Ika Permai" eks KOEI Maru), berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor : 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat, pendaftar, dan pencatat balik nama kapal, pada Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
20. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar angsuran Kredit Investasi sejak kapal motor "Taruna Putra III" (eks "Ika Permai" eks KOEI Maru), berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor : 3679 tanggal Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat, pendaftar, dan pencatat balik nama kapal, pada Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan) tenggelam pada tanggal 13 September 2013, sebagaimana perjanjian Kesepakatan di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., pada tanggal 21 Maret 2012, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar lunas Kredit Investasi dan bunga yang diterima oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan cara membayar angsuran tiap bulan sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan bulan July 2014, in casu, Tergugat telah lalai dan sengaja tidak membayar kewajiban angsuran sebanyak 10 bulan sehingga kewajiban angsuran yang belum

Halaman 7 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby



dibayar adalah sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) adalah Perbuatan ingkar janji;

3. Menyatakan menghukum Tergugat ganti kerugian materiil karena ingkar janji sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) pada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala;
 4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) tanah dan bangunan milik Tergugat di Semalang Indah T-23/24 Surabaya adalah sah dan berharga;
 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diputuskan;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walau ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
 7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;
- Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir menghadap di persidangan, yaitu:

- Penggugat I hadir kuasanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nurul Fariati, S.H, Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor pada "SAHABAT LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Kenari V Ce19 Wisma Pangeran Asri Kelurahan Pangeran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;
- Penggugat II hadir kuasanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nurul Fariati, S.H, Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor pada "SAHABAT LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Kenari V Ce19 Wisma Pangeran Asri Kelurahan Pangeran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;
- Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yun Suryotomo, SH., M.H., Richardus Y.D. Siko, SH., dan Abdul Rouf Al Makki, SH. Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "YUN SURYOTOMO & REKAN" yang beralamat di Jalan Nginden Intan Timur III Nomor 21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2025;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Alex Adam Faisal, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan Gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jinawab para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara e-litigasi sebagaimana Surat Persetujuan Para Pihak beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperaka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 08 Juli 2025 secara e-litigasi, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* Dalam Bentuk *Diskualifikasi in Person*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan pada Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya Maria Baroroh, SH., antara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dengan Richard Towoliu (Tergugat);

Bahwa subyek hukum dalam perjanjian tersebut adalah PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai sebuah korporasi. Oleh karena itu yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* sebagai Penggugat adalah PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai korporasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswan (Penggugat I) sebagai Direktur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direktur;

Bahwa dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai Penggugat adalah Iswan yang menjabat sebagai Direktur PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai Penggugat I dan Tuty Hendrajati yang menjabat sebagai Komisaris sebagai Penggugat II. Artinya yang menjadi subyek hukum Penggugat dalam perkara *a quo* adalah individu/perorangan yakni Iswan sebagai Penggugat I dan Tuty Hendrajati sebagai Penggugat II bukan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai korporasi padahal dasar Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 antara PT. Pelayaran Cahaya



Lautan Kumala sebagai Korporasi dengan Richard Towoliu (Tergugat) sebagai perorangan;

Bahwa seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai sebuah korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Iswan yang menjabat sebagai Direkur, bukan perorangan yakni Iswan sebagai Penggugat I dan Tuty Hendrajati sebagai Penggugat II meskipun keduanya bertindak mewakili PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala. Dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *Error in Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Person*;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa pada posita angka 2 (dua) gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II atas nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 telah membuat Perjanjian Kesepakatan dengan Tergugat di hadapan Notaris Maria Baroroh, S.H., yang berkantor di Surabaya;

Bahwa oleh karena yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah sebuah akta yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Baroroh, S.H., yang mana Para Penggugat menilai Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan dalam akta yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Baroroh, S.H., tersebut sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Notaris Maria Baroroh, S.H., wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk menerangkan bahwa apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi atau tidak berdasarkan akta yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Baroroh, S.H. tersebut;

Bahwa lebih lanjut Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek perjanjian dalam Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 adalah berupa sebuah kapal motor bernama "Taruna Putra III" yang mana kapal motor tersebut adalah termasuk salah satu asset yang dijaminkan atas Kredit Investasi (K.I) PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*). Bahwa Kredit Investasi tersebut kemudian dialihkan untuk diangsur oleh Tergugat dengan jaminan Kapal Motor Taruna Putra III diserahkan kepada



Tergugat untuk dioperasionalkan dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh Tergugat dengan kesepakatan bilamana angsuran Kredit Investasi sebesar Rp.2.417.670.646,00 telah lunas maka Kapal Motor Taruna Putra III akan menjadi milik Tergugat sepenuhnya. Namun pada tanggal 13 September 2013, Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam dengan status masih sebagai jaminan hutang PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan. Oleh karena itu BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : *"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"*;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, terbukti gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, terbukti gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dinyatakan oleh Tergugat dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara dan serta dianggap tertuang kembali pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan secara tertulis oleh Tergugat;
3. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 (dua), Penggugat I dan Penggugat II atas nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 telah membuat Perjanjian Kesepakatan dengan Tergugat di hadapan Notaris Maria Baroroh, S.H., yang berkantor di Surabaya yang isinya adalah kesepakatan untuk meneruskan Pembayaran Kredit Investasi (K.I) PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan



saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan jaminan sebuah kapal motor bernama "Taruna Putra III";

4. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 (tiga), objek Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 berupa kapal motor bernama "Taruna Putra III" merupakan kapal motor eks "Ika Permai" eks KOEI Maru, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, pada Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
5. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 4 (empat), berdasarkan Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar lunas Kredit Investasi dan bunga yang diterima oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan cara membayar angsuran tiap bulan sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan bulan Juli 2014;
6. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 (lima), terhitung sejak tanggal 21 Februari 2012 kapal motor "Taruna Putra III" telah diserahkan sepenuhnya oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala kepada Tergugat untuk dioperasikan dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh Tergugat;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
Bahwa terkait pengoperasian Kapal Motor Taruna Putra III dan kepemilikan Kapal Motor Taruna Putra III oleh Tergugat berawal pada sekitar tahun 2011/2012, Dimana Penggugat I menawarkan kapalnya yang bernama Kapal Motor Taruna Putra III untuk dijual kepada Tergugat karena Penggugat I mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Surabaya Pahlawan yang sudah jatuh tempo namun Penggugat I tidak mampu lagi untuk menyicil hutangnya tersebut sehingga pihak BRI Cabang Surabaya Pahlawan berencana untuk melelang asset-aset milik Penggugat I yang dijadikan jaminan termasuk



diantaranya Kapal Motor Taruna Putra III. Bahwa oleh karena Tergugat dengan Penggugat I berteman baik sejak lama, maka Tergugat berniat menolong teman Tergugat yang sedang mengalami masalah cicilan hutang di Bank BRI tersebut dengan membeli Kapal Motor Taruna Putra III milik Penggugat I tersebut. Bahwa setelah mengecek kondisi Kapal Motor Taruna Putra III, Tergugat kemudian sepakat membeli kapal tersebut dengan harga Rp. 3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa setelah sepakat untuk membeli Kapal Motor Taruna Putra III, Tergugat kemudian berencana untuk membayar harga kapal tersebut secara tunai yakni melunasi nilai hutang dengan jaminan Kapal Motor Taruna Putra III di BRI Cabang Pahlawan Surabaya sehingga Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 3679 tanggal 18 Februari 2005 yang merupakan bukti kepemilikan Kapal Motor Taruna Putra III yang sedang dijaminkan di BRI Cabang Pahlawan Surabaya dapat diambil oleh Tergugat sebagai pemilik kapal yang baru. Akan tetapi Penggugat I dan istrinya yakni Penggugat II meminta tolong kepada Tergugat agar harga kapal jangan dibayar secara tunai akan tetapi dibayar dengan cara diangsur ke BRI Cabang Surabaya Pahlawan karena apabila Tergugat membayar secara tunai harga kapal, maka asset-asset yang lainnya milik Para Penggugat yang juga dijaminkan akan dilelang oleh BRI Cabang Pahlawan Surabaya karena kredit Para Penggugat di Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan sudah dikategorikan kredit macet. Bahwa sekali lagi karena untuk menolong teman, Tergugat kemudian melakukan konsultasi kepada pihak BRI Cabang Pahlawan Surabaya apakah bisa cicilan kredit atas jaminan hutang PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala berupa Kapal Motor Taruna Putra III, dialihkan menjadi Tergugat yang menyicil. Bahwa atas niat baik Tergugat tersebut, Pimpinan BRI Cabang Pahlawan Surabaya menyetujui Tergugat yang menyicil dengan syarat harus tetap menggunakan nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai Debitur. Bahwa untuk menindaklanjuti proses pengalihan pihak yang menyicil tersebut, maka dibuatlah Perjanjian Kesepakatan dihadapan Notaris di Surabaya Maria Baroroh, S.H. yang juga merupakan Notaris rekanan BRI Cabang Surabaya Pahlawan pada tanggal 21 Maret 2012 antara Tergugat dengan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala yang diwakili oleh Para Penggugat yang menjabat sebagai direktur dan komisarisnya, dengan kesepakatan sisa kredit investasi yang harus dicicil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.417.670.646,- (dua miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) setiap bulan. Bahwa perjanjian antara Tergugat dengan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala tersebut diketahui dan disetujui oleh pihak BRI Cabang Surabaya Pahlawan;

Bahwa setelah para pihak menandatangani Perjanjian Kesepakatan tersebut, Kapal Motor Taruna Putra III kemudian diserahkan kepada Tergugat untuk dioperasikan dan dimanfaatkan secara ekonomi dengan kewajiban menanggung segala macam biaya terkait pengoperasian kapal dimaksud termasuk membayar polis asuransi kapal dan membayar kewajiban angsuran kredit PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan;

Bahwa setelah Tergugat mengoperasikan Kapal Motor Taruna Putra III selama kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan, kapal tersebut kemudian mengalami musibah tenggelam di perairan antara Manado dan Luwuk Banggai pada tanggal 13 September 2013, dan setelah musibah tersebut Tergugat berhenti membayar cicilan kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan sebesar 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) perbulan karena sedang diproses pencairan asuransi kapal senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang mana polis asuransi atas kapal tersebut dibayar oleh Tergugat. Bahwa pada waktu Tergugat akan mengurus pencairan asuransi tersebut tidak bisa karena nama Debitur di BRI Cabang Surabaya Pahlawan masih tercatat atas nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala, maka pengurusan pencairan asuransi harus dilakukan oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala qq Para Penggugat. Pada saat itu Penggugat I mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat I yang akan mengurus asuransi dimaksud dan bila klaim asuransi telah cair maka Penggugat I akan transfer langsung kepada Tergugat. Oleh karena itu Tergugat kurang mendapatkan akses untuk mengetahui proses pencairan asuransi dimaksud. Bahwa selanjutnya Tergugat sering bertanya kepada Penggugat I apakah klaim asuransi kapal sudah cair, namun jawaban Penggugat I selalu mengatakan bahwa klaim asuransi masih dalam proses pengurusan dan Tergugat percaya saja karena Tergugat dengan Penggugat I berteman baik sejak lama maka Tergugat tidak menaruh curiga kepada Penggugat I sambil tetap menunggu proses pencairan

Halaman 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim asuransi tersebut;

Bahwa pada sekitar tahun 2023 Tergugat mendapatkan informasi dari Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan bahwa ternyata klaim asuransi Kapal Motor Taruna Putra III telah cair tetapi semuanya masuk ke rekening PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala. Bahwa setelah Tergugat bertanya kepada Penggugat I bahwa klaim asuransi telah cair namun Penggugat I berbohong kepada Tergugat bahwa asuransi tersebut belum cair. Bahwa setelah itu Penggugat I sudah susah dihubungi baik melalui telepon/HP maupun ketika Tergugat mendatangi langsung ke rumah Para Penggugat berkali-kali akan tetapi Para Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat. Sampai akhirnya Tergugat melapor kepada Ketua RT dan Ketua RW di tempat di tinggal Para Penggugat agar bisa dipertemukan dengan Para Penggugat dan dapat dilakukan mediasi, akan tetapi setelah di telepon oleh Ketua RT dan Ketua RW, Para Penggugat tetap tidak mau bertemu dengan Tergugat, sehingga Tergugat terpaksa melaporkan Para Penggugat kepada pihak Polrestabes Surabaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/660/VII/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 10 Juli 2024, dan saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Surabaya;

Bahwa Tergugat menuntut Para Penggugat untuk menyerahkan klaim asuransi sebatas hanya untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yakni Tergugat telah membayar angsuran kredit sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan September 2013 (19 bulan) sebelum Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam sehingga total angsuran kredit yang telah dibayar oleh Tergugat adalah 19 bulan X Rp. 105.000.000,00 = Rp. 1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah). Bahwa pada tanggal 5 September 2013 (sebelum Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam) Tergugat telah pula membayar polis asuransi Kapal Motor Taruna Putra III yang dititipkan melalui BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan sebesar Rp.125.104.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu Rupiah). Tergugat telah mengeluarkan biaya untuk membayar pesangon kepada Para Anak Buah Kapal (ABK) karena terpaksa dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dan Tergugat telah pula membayar biaya-biaya lain yang berhubungan dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasian Kapal Motor Taruna Putra III. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan biaya sedemikian besar namun Tergugat tidak dapat lagi memiliki Kapal Motor Taruna Putra III karena telah tenggelam/musnah, oleh karena itu sangat beralasan jika Tergugat menuntut klaim asuransi untuk diserahkan kepada Tergugat sebatas mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sedangkan sisanya merupakan hak dari Para Penggugat;

8. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 (tujuh), Tergugat memberi kuasa kepada Bank Rakyat Indonesia, TBK Kantor Cabang Surabaya Pahlawan untuk melakukan pemindah bukuan dari rekening BRITAMA Tergugat dengan No rekening 0211.01.025333.50.0 atas nama Richard Towoliu (Tergugat) dan pemindah bukumannya ke rekening pinjaman atas nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala;
9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan), pada tanggal 5 September 2013 Tergugat telah membayar titipan asuransi Kapal Motor Taruna Putra III melalui Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan pada rekening 0211.01.001059.99.6 (berdasarkan slip penyetoran PT. BRI) sebesar **Rp.125.104.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu Rupiah)**, yang mana penyetor tercatat atas nama Richard Towoliu (Tergugat) dengan alamat Semalang Indah Surabaya dan faktanya asuransi MARINE HULL POLICY No. 16.60.2.1.0010.09.2013, Kapal Motor Taruna Putra III telah cair dan telah diterima oleh Para Penggugat melalui rekening koran PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala;
10. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh), yang menyatakan pada tanggal 5 September 2013 PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala telah membayar kepada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan sebesar Rp. 55.032.000,00 (lima puluh lima juta tiga puluh dua ribu Rupiah) yang diperuntukkan sebagai titipan ansuransi kapal motor "Taruna Putra III" yang dibayarkan oleh Tergugat dilakukan pada rekening 0211.01.001059.99.6 (berdasarkan slip penyetoran PT. BRI) dimana tertulis polis asuransi Marine Hull No. 16.60.1.2.0010.09.2013 bertanggal 27 September 2013 s.d. 27 September 2014;
Bahwa yang benar adalah pada tanggal 5 September 2013 Tergugat telah membayar titipan asuransi Kapal Motor Taruna Putra III melalui Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan pada rekening

Halaman 16 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0211.01.001059.99.6 (berdasarkan slip penyetoran PT. BRI) sebesar Rp.125.104.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu Rupiah), yang mana penyetor tercatat atas nama Richard Towoliu (Tergugat) dengan alamat Semalang Indah Surabaya (nanti akan Tergugat buktikan pada saat agenda pembuktian nanti);

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 (dua belas) akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 (tiga), objek Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 adalah berupa kapal motor bernama "Taruna Putra III" merupakan kapal motor eks "Ika Permai" eks KOEI Maru, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, pada Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;

Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat sendiri pada dalil gugatan angka 12 (dua belas), Kapal Motor Taruna Putra III telah tenggelam pada tanggal 13 September 2013. Tenggelam dalam hal ini dapat diartikan bahwa Kapal Motor Taruna Putra III telah musnah;

Bahwa menurut ketentuan pasal pasal 1381 KUH Perdata salah satu sebab hapusnya perikatan adalah musnahnya barang yang terutang;

Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal Pasal 1444 KUH Perdata Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1381 Jo. Pasal 1444 KUH Perdata tersebut maka Perjanjian Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat tertanggal 21 Maret 2012 dengan obyek perjanjian berupa kapal motor bernama "Taruna Putra III" yang mana menurut pengakuan Para Penggugat sendiri di depan Hakim bahwa obyek perjanjian tersebut telah tenggelam pada tanggal 13 September 2013. Bahwa menurut ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*), maka terbukti dengan sempurna bahwa Obyek Perjanjian dalam Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 berupa Kapal motor bernama "Taruna Putra III" telah musnah;

Halaman 17 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby



Bahwa dengan musnahnya obyek perjanjian dalam Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 tersebut maka hapuslah pula perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2013. Bahwa dengan hapusnya Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 tersebut maka tidak ada lagi kewajiban dari pihak Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tersebut yakni membayar angsuran kredit sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) yang tersisa 10 (sepuluh) bulan yakni dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2014. Oleh karena itu tidak kelalaian dari Tergugat karena tidak melaksanakan Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana mestinya yakni meneruskan membayar cicilan kredit sampai dengan bulan Juli 2014 sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah). Dengan demikian terbukti tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah membayar angsuran kredit sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan September 2013 (19 bulan) sebelum Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam sehingga total angsuran kredit yang telah dibayar oleh Tergugat adalah 19 bulan X Rp. 105.000.000,00 = Rp. 1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah). Bahwa pada tanggal 5 September 2013 (sebelum Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam) Tergugat telah pula membayar polis asuransi Kapal Motor Taruna Putra III yang dititipkan melalui BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan sebesar Rp.125.104.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu Rupiah), sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban pokok perkara poin 9 (sembilan) di atas sehingga dana yang telah Tergugat bayarkan kepada Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan adalah angsuran 19 (sembilan belas) bulan sebesar Rp. 1.995.000.000,00 + titipan asuransi Rp.125.104.000,00 = Rp. 2.120.104.000,00 (dua milyar seratus dua puluh juta seratus empat Rupiah)

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 13 (tiga belas) akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa benar dalam Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 ada klausul yang menyatakan, *apabila Tergugat karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran Kredit Investasi,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat wajib mengembalikan kapal motor "Taruna Putra III" kepada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala;

Bahwa maksud dari klausul tersebut adalah selama Kapal Motor Taruna Putra III masih beroperasi maka Tergugat wajib membayar angsuran kredit berikut bunganya terhadap kredit PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala di BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan. Bahwa terbukti selama Kapal Motor Taruna Putra III masih beroperasi sejak Tergugat mengambil alih pengoperasian Kapal Motor Taruna Putra III pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam pada tanggal 13 September 2013 atau selama 19 (sembilan belas) bulan, Tergugat tidak pernah sekalipun terlambat atau menunggak pembayaran angsuran pokok maupun bunga kredit sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah), sehingga total angsuran kredit yang telah dibayar oleh Tergugat kepada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan adalah 19 bulan X Rp. 105.000.000,00 = Rp. 1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah). Bahwa lebih lanjut Para Penggugat sendiri telah mengakui dihadapan Hakim bahwa Kapal Motor Taruna Putra III telah tenggelam pada tanggal 13 September 2013, bagaimana mungkin Tergugat dapat mengembalikan kapal tersebut kepada Para Penggugat?

Bahwa justru dengan tenggelamnya Kapal Motor Taruna Putra III, pihak yang paling dirugikan adalah Tergugat karena Tergugat telah membayar angsuran kredit selama 19 bulan bulan sebesar Rp. 1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), membayar polis asuransi sebesar Rp.125.104.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu Rupiah), membayar pesangon kepada Para Anak Buah Kapal (ABK) karena terpaksa dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dan membayar biaya-biaya lain yang berhubungan dengan operasional Kapal Motor Taruna Putra III. Sehingga jika ditotal seluruhnya dana yang dikeluarkan oleh Tergugat justru nilainya melebihi sisa angsuran kredit yang dituntut harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah). Bahwa Tergugat telah mengeluarkan biaya sedemikian besar namun Tergugat tidak dapat memiliki Kapal Motor Taruna Putra III karena kapal tersebut telah tenggelam dan/atau musnah serta Tergugat tidak menerima klaim asuransi atas tenggelamnya Kapal Motor Taruna Putra

Halaman 19 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



III tersebut sehingga pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah Tergugat;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 14 (empat belas), akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana uraian Tergugat pada jawaban pokok perkara poin 10 (sepuluh) di atas, pada tanggal 5 September 2013 (sebelum Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam), Tergugat telah membayar titipan asuransi Kapal Motor Taruna Putra III melalui Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan pada rekening 0211.01.001059.99.6 (berdasarkan slip penyetoran PT. BRI) sebesar Rp.125.104.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu Rupiah), yang mana penyetor tercatat atas nama Richard Towoliu (Tergugat) dengan alamat Semalang Indah Surabaya. Faktanya asuransi Marine Hull Policy No. 16.60.2.1.0010.09.2013 telah cair dan telah diterima oleh Para Penggugat melalui rekening Koran PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 (lima belas), karena sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban pokok perkara poin 11 (sebelas) di atas, Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 telah hapus karena obyek perjanjian tersebut berupa Kapal Motor Taruna Putra III telah musnah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar sisa angsuran kredit sebesar 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah), yang menurut Para Penggugat dinilai sebagai kerugian materiil. Lebih lanjut tidak benar Para Penggugat merasa dirugikan karena kehilangan kapal karena kapal tersebut telah diasuransikan dan klaim asuransi atas kapal tersebut telah cair dan diterima oleh Para Penggugat. Justru yang dirugikan dalam hal ini adalah Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan biaya untuk mengangsur kredit selama 19 bulan bulan sebesar Rp. 1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), membayar polis asuransi sebesar Rp.125.104.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ribu Rupiah), membayar pesangon kepada Para Anak Buah Kapal (ABK) karena terpaksa dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dan membayar biaya-biaya lain yang berhubungan dengan operasional Kapal Motor Taruna Putra III. Sehingga jika ditotal seluruhnya dana yang dikeluarkan oleh Tergugat justru nilainya melebihi



sisanya angsuran kredit yang dituntut harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah), namun Tergugat tidak dapat memiliki Kapal Motor Taruna Putra III karena kapal tersebut telah tenggelam dan/atau musnah dan tidak pula mendapat pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut berikut pula asuransi kapal yang telah diterima oleh Para Penggugat;

15. Bahwa benar dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 16 (enam belas), Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Para Penggugat dalam perkara No. 454/Pdt.G/2023/PN.Sby., yang telah diputus pada tanggal 30 Oktober 2023. Tergugat mengajukan gugatan tersebut karena terbukti Tergugat-lah yang membayar polis asuransi Kapal Motor Taruna Putra III, serta telah membayar angsuran kredit selama 19 bulan bulan sebesar Rp. 1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), membayar pesangon kepada Para Anak Buah Kapal (ABK) setelah Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dan membayar biaya-biaya lain yang berhubungan dengan operasional Kapal Motor Taruna Putra III, namun Tergugat tidak dapat memiliki lagi Kapal Motor Taruna Putra III karena telah tenggelam dan tidak pula mendapatkan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas termasuk asuransi kapal, oleh karenanya sangat beralasan Tergugat mengajukan gugatan kepada Para Penggugat dalam perkara No. 454/Pdt.G/2023/PN.Sby., namun dinyatakan tidak dapat diterima/NO oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 17 (tujuh belas) dan angka 18 (delapan belas), karena sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban pokok perkara poin 10 (sepuluh) di atas, Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 telah hapus karena obyek perjanjian tersebut berupa Kapal Motor Taruna Putra III telah musnah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar sisa angsuran kredit sebesar 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah), yang menurut Para Penggugat dinilai sebagai kerugian materiil. Dengan demikian tidak ada perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 19 (sembilan belas), karena terbukti tidak ada perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, oleh karenanya sangat tidak beralasan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat di Semalang Indah T-23/24 Surabaya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi yuridis sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, maka terbukti Tergugat telah berhasil mematahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sehingga demi hukum gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atas dasar alasan-alasan yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 antara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala yang diwakili oleh Para Penggugat dengan Richard Towoliu (Tergugat) di hadapan Notaris Maria Baroroh, S.H., yang berkantor di Surabaya yang isinya adalah kesepakatan untuk meneruskan Pembayaran Kredit Investasi (K.I) PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan jaminan sebuah kapal motor bernama "Taruna Putra III, **dihapus**, karena obyek perjanjian berupa kapal motor bernama "Taruna Putra III" merupakan kapal motor eks "Ika Permai" eks KOEI Maru, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, pada Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, **telah musnah** karena telah tenggelam pada tanggal 13 September 2013;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 22 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini; A t a u :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik secara e-litigasi dan atas replik Para Penggugat selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti – bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto Copy KTP atas nama Iswan NIK 3578023003490001;
2. Bukti P-2 : Foto Copy KTP atas nama Tuty Hendrajati NIK 3578024702540002;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Turunan Akta Notaris Nomor : 281 tanggal 15 Juli 2008 berita Acara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala oleh Notaris a.n. Margaretha Dyanawaty, SH.
4. Bukti P-4 : Foto Copy Akta Notaris Nomor : 641 tanggal 20 Maret 2017 Pernyataan Keputusan Sirkular PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala oleh Notaris a.n. Margaretha Dyanawaty, SH.
5. Bukti P-5 : Foto Copy Akta Notaris Nomor : 149 tanggal 28 Maret 2023 Pernyataan Keputusan Sirkular PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala oleh Notaris a.n. Margaretha Dyanawaty, SH.
6. Bukti P-6 : Foto Copy Akta Notaris Nomor : 173 tanggal 28 April 2023 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala oleh Notaris a.n. Margaretha Dyanawaty, SH.
7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Perjanjian Kesepakatan pada Notaris Margaretha Dyanawaty, SH. di Komplek Ruko Grand Achmad Jais, Jl. Achmad Jais Blok A-9 No. 34, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60274 pada tanggal 21 Maret 2012
8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat Kuasa Tergugat (Richard Towoliu) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, TBK Kantor Cabang Pahlawan tertanggal 29 Februari 2012
9. Bukti P-9 : Foto Copy Surat Keterangan dari BRI Cabang Surabaya Pahlawan kepada Tergugat (Richard Towoliu) tertanggal 7 Mei 2012
10. Bukti P-10 : Foto Copy Kuitansi Pembayaran Polis Asuransi sebesar Rp.55.032.000,-(lima puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah)
11. Bukti P-11 : Foto Copy terjemahan tersumpah Polis MARINE HULL POLICY No. 16.60.2.1.0010.09.2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Foto Copy Surat Penyitaan Kapal Motor Tanto Karunia dari BRI Kantor Wilayah nomor B.409-KW-IX/RKB/11/2014 tanggal 21 November 2014
13. Bukti P-13 : Foto Copy Surat Peringatan Pertama dari BRI Cabang Surabaya Pahlawan nomor B.414A/KW-IX/RPKB/11/2014 kepada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala / atas nama Penggugat I tertanggal 26 November 2014
14. Bukti P-14 : Foto Copy Surat Peringatan ke-dua dari BRI Cabang Surabaya Pahlawan nomor : B.73/KW-IX/RPK/02/2015 kepada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala / atas nama Penggugat I tertanggal 26 November 2015
15. Bukti P-15 : Foto Copy Surat Peringatan ke-tiga dari BRI Cabang Surabaya Pahlawan nomor : B.130/KW-IX/RPK/04/2015 kepada Tergugat tertanggal 14 April 2015
16. Bukti P-16 : Foto Copy Surat Keterangan Lunas dari BRI Cabang Surabaya Pahlawan nomor : B.1366/KC-IX/ADK/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016
17. Bukti P-17 : Foto Copy Salinan Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PN. Sby dengan status telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
18. Bukti P-18 : Foto Copy Form Isian Agenda kecelakaan kapal
19. Bukti P-19 : Foto Copy PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala mengajukan kepada BRI Surat Permohonan Penjualan atas jaminan di BRI tertanggal 29 Mei 2013;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-8, P-9, P-10, P-16, P-18 sesuai dengan Copy tanpa diperlihatkan Aslinya, sedangkan Bukti P-17 sesuai dengan Print Out ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak ada mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti awal, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto Copy Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH.
2. Bukti T-2 : Foto Copy Surat Kuasa tanggal 29-02-2012 dari RICHARD TOWOLIU/Tergugat kepada BRI Kancab Surabaya Pahlawan
3. Bukti T-3 : Foto Copy Surat Keterangan BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan No. B.KC.IX/ADK/05/2012 tanggal 07-05-2012

Halaman 24 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby



4. Bukti T-4 : Foto Copy Bukti Pembayaran Asuransi Kapal Motor Taruna Putra III tanggal 5 September 2013

5. Bukti T-5 : Foto Copy Rekening Koran BRI Kancab Surabaya Pahlawan Nomor Rekening 0211-01-025333-50-0 atas nama RICHARD TOWOLIU/Tergugat, periode tanggal 28-02-2012 s/d tanggal 20-12-2013

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-5 sesuai dengan Print Out ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Error in Persona dalam bentuk Diskualifikasi in Person;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan pada Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya Maria Baroroh, SH., antara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dengan Richard Towoliu (Tergugat);

Bahwa subyek hukum dalam perjanjian tersebut adalah PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai sebuah korporasi. Oleh karena itu yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* sebagai Penggugat adalah PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai korporasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswan (Penggugat I) sebagai Direktur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direktur;

Bahwa dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai Penggugat adalah Iswan yang menjabat sebagai Direktur PT. Pelayaran Cahaya Lautan



Kumala sebagai Penggugat I dan Tuty Hendrajati yang menjabat sebagai Komisaris sebagai Penggugat II. Artinya yang menjadi subyek hukum Penggugat dalam perkara *a quo* adalah individu/perorangan yakni Iswan sebagai Penggugat I dan Tuty Hendrajati sebagai Penggugat II bukan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai korporasi padahal dasar Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 antara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai Korporasi dengan Richard Towoliu (Tergugat) sebagai perorangan;

Bahwa seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai sebuah korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Iswan yang menjabat sebagai Direkur, bukan perorangan yakni Iswan sebagai Penggugat I dan Tuty Hendrajati sebagai Penggugat II meskipun keduanya bertindak mewakili PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala. Dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *Error in Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Person*;

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa pada posita angka 2 (dua) gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II atas nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 telah membuat Perjanjian Kesepakatan dengan Tergugat di hadapan Notaris Maria Baroroh, S.H., yang berkantor di Surabaya;

Bahwa oleh karena yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah sebuah akta yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Baroroh, S.H., yang mana Para Penggugat menilai Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan dalam akta yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Baroroh, S.H., tersebut sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Notaris Maria Baroroh, S.H., wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk menerangkan bahwa apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi atau tidak berdasarkan akta yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Baroroh, S.H. tersebut;

Bahwa lebih lanjut Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek perjanjian dalam Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 adalah berupa sebuah kapal motor bernama "Taruna Putra III" yang mana kapal motor tersebut adalah termasuk salah satu asset yang dijaminakan atas Kredit



Investasi (K.I) PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*). Bahwa Kredit Investasi tersebut kemudian dialihkan untuk diangsur oleh Tergugat dengan jaminan Kapal Motor Taruna Putra III diserahkan kepada Tergugat untuk dioperasikan dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh Tergugat dengan kesepakatan bilamana angsuran Kredit Investasi sebesar Rp.2.417.670.646,00 telah lunas maka Kapal Motor Taruna Putra III akan menjadi milik Tergugat sepenuhnya. Namun pada tanggal 13 September 2013, Kapal Motor Taruna Putra III tenggelam dengan status masih sebagai jaminan hutang PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan. Oleh karena itu BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : *"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"*;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, terbukti gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, terbukti gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Paara Penggugat melalui kuasanya telah menanggapiya didalam Repliknya, secara Elitigasi tertanggal 22 Juli 2025 ;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;



Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta bantahan Para Penggugat melalui kuasanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti dan cermat gugatan Para Penggugat, dimana pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas dalam hal ini bertindak untuk dan karena jabatannya sebagai Direktur dan Komisaris pada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dan oleh karenanya bertindak untuk atas nama dan kepentingan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala yang beralamat kantor di Jalan Veteran 9C Surabaya (dahulu) yang kini beralamat di Bendul Merisi Timur 92 Surabaya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atas nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 telah membuat Perjanjian Kesepakatan dengan Tergugat di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., Notaris yang berkantor di Surabaya yang isinya adalah kesepakatan untuk meneruskan Pembayaran Kredit Investasi (K.I) PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan jaminan sebuah kapal motor bernama "Taruna Putra III" yang merupakan kapal motor eks "Ika Permai" eks KOEI Maru, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor : 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat, pendaftar, dan pencatat balik nama kapal, pada Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- Bahwa objek Perjanjian Kesepakatan berupa kapal motor bernama "Taruna Putra III" merupakan kapal motor eks "Ika Permai" eks KOEI Maru, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor : 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat, pendaftar, dan pencatat balik nama kapal, pada Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, selanjutnya dalam gugatan *a quo* disebut dengan singkat "Kapal Motor Taruna Putra III";
- Bahwa berdasarkan perjanjian Kesepakatan di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., pada tanggal 21 Maret 2012, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar lunas Kredit Investasi dan bunga yang diterima oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar*



empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) dengan cara membayar angsuran tiap bulan sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan bulan July 2014, sehingga kewajiban dari Tergugat adalah : 29 bulan X Rp.105.000.000,00 = Rp.3.045.000.000,00

- Bahwa terhitung sejak tanggal 21 Februari 2012 kapal motor “Taruna Putra III” telah diserahkan sepenuhnya oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada Tergugat untuk dioperasikan dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh Tergugat ;
- Bahwa dengan adanya adanya penyerahan operasional kapal motor “Taruna Putra III” dari PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala kepada Tergugat, maka kapal motor “Taruna Putra III” *menjadi milik penggugat, namun belum sah secara hukum karena belum sampai pada pelunasan* sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian kesepakatan yakni pelunasan disepakati bulan Juli 2014 dimana nantinya semua bukti kepemilikan kapal yang dijamin pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dapat dikeluarkan dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan surat roya dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan;
- Bahwa Tergugat memberi Kuasa kepada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Surabaya Pahlawan untuk melakukan pemindah bukuan dari rekening Britama Tergugat dengan No rekening 0211.01.025333.50.0 atas nama Richard Towoliu (Tergugat) dan Pemindah bukuannya ke rekening Pinjaman atas nama PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala;
- Bahwa kapal motor “Taruna Putra III” merupakan salah satu agunan yang dijamin pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan atas kredit modal kerja dan Kredit Investasi dari PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala yang terikat dengan Banker's Clause, sehingga sekira bulan Agustus 2013 BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan memberitahukan kepada Penggugat I, telah mendapatkan perusahaan asuransi yang bersedia menanggung asuransi kapal dan meminta Penggugat I membayar premi melalui BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan;
- Bahwa kewajiban debitur dan Kreditur antara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dan BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan terkait asuransi tertuang pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal huruf C.3 yang terurai sebagai berikut :
 - Agunan yang insurable wajib diasuransikan terhadap resiko kerugian dengan nilai yang cukup (over-waarde) yaitu senilai nilai Pasar wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan BRI melalui PT. Bringin Sejahtera Makmur sebagai broker dengan Banker's Clause PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jangka waktu asuransi harus sesuai dengan jangka waktu kreditnya dan biaya yang timbul menjadi beban Debitur;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2013 PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala telah membayar kepada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan sebesar Rp..55.032.000,00 (lima puluh lima juta tiga puluh dua ribu Rupiah) yang diperuntukkan sebagai titipan asuransi kapal motor "Taruna Putra III" yang dibayarkan oleh Tergugat dilakukan pada rekening 0211.01.001059.99.6 (berdasarkan slip penyetoran PT. BRI) dimana tertulis tujuan pembayaran untuk premi polis asuransi Marine Hull No. 16.60.1.2.0010.09.2013 bertanggal 27 September 2013 s.d. 27 September 2014;
- Bahwa Marine Hull Policy No. 16.60.2.1.0010.09.2013 menggunakan sistem penyebaran resiko / co-insurance, dengan pembagian pertanggungan sebagai berikut:
 - PT. Berdikari Insurance sebagai Leader Insurance menanggung sebesar 70%;
 - PT. Bumida Surabaya sebagai Following Insurer menanggung sebesar 20%;
 - PT. Asuransi Mega Pratama Surabaya sebagai Following Insurer menanggung sebesar 10%;
- Bahwa kapal motor "Taruna Putra III" tenggelam pada tanggal 13 September 2013 dan sejak kapal motor "Taruna Putra III" tenggelam pada tanggal 13 September 2013, Tergugat tidak lagi membayar angsuran untuk pelunasan kredit investasi sebagaimana perjanjian Kesepakatan di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., pada tanggal 21 Maret 2012, dalam perjanjian kesepakatan *a quo* Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar lunas Kredit Investasi dan bunga yang diterima oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) dengan cara membayar angsuran tiap bulan sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan bulan July 2014, *in casu*, Tergugat telah lalai dan sengaja tidak membayar kewajiban angsuran sebanyak 10 bulan (dari bulan Oktober 2013 sampai dengan Juli

Halaman 30 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby



2014) sehingga kewajiban angsuran yang belum dibayar adalah sebesar : 10 bulan x 105.000.000,00 = Rp.1.050.000.000,00

- Bahwa telah tertuang dalam perjanjian Kesepakatan di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., pada tanggal 21 Maret 2012, *apabila Tergugat karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran Kredit Investasi, maka Tergugat wajib mengembalikan kapal motor "Taruna Putra III" kepada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala*, namun kapal tidak dikembalikan karena telah tenggelam;
- Bahwa pada saat kapal motor "Taruna Putra III" tenggelam, asuransi Marine Hull Policy No. 16.60.2.1.0010.09.2013 dinyatakan oleh Perusahaan asuransi tidak layak klaim, sehingga PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala harus menutupi beban kreditnya pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan cara jual aset dan menyerahkan agunan untuk dilelang oleh BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan sehingga kredit dinyatakan lunas oleh BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan;
- Bahwa disebabkan Tergugat lalai membayar Kredit Investasi, Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dan kehilangan kapal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab jinawab para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang dikaitkan dengan Gugatan Para Penggugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada point 1 yaitu "Penggugat I dan Penggugat II bertindak untuk dan karena jabatannya sebagai Direktur dan Komisaris pada PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dan oleh karenanya bertindak untuk atas nama dan kepentingan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala yang beralamat kantor di Jalan Veteran 9C Surabaya (dahulu) yang kini beralamat di Bendul Merisi Timur 92 Surabaya ;

Bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan kalau Para Penggugat mengajukan gugatan oleh karena adanya hubungan hukum antara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012, dimana berdasarkan fakta tersebut seharusnya yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara adalah PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai Korporasi, yang dalam hal ini bisa diwakili oleh Penggugat I sebagai Direktur sedangkan dalam perkara a quo yang bertindak sebagai Penggugat adalah Iswan yang menjabat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai Penggugat I dan Tuty Hendrajati yang menjabat sebagai Komisaris sebagai Penggugat II, artinya yang menjadi subyek hukum Penggugat dalam perkara aquo adalah individu/perorangan yaitu Iswan sebagai Penggugat I dan Tuty Hendrajati sebagai Penggugat II bukan PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai Korporasi padahal dasar Para Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah Perjanjian Kesepakatan tanggal 21 Maret 2012 yakni Perjanjian antara PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai Korporasi dengan Richard Towoliu (Tergugat) sebagai perorangan, maka seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala sebagai sebuah Korporasi sebagai Penggugat tunggal bukan perorangan, dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *Error in Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Person* maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam praktek dan doktrin hukum acara perdata bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban yang berupa bantahan dari Tergugat yang merupakan tangkisan yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang terdiri dari :

1. Eksepsi Prosesual yaitu eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata formil, yang termasuk dalam eksepsi ini misalnya Hakim tidak berwenang memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat, eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan Penggugat sudah pernah diputus oleh Hakim, eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat atau eksepsi diskualifikasi dan lain sebagainya yang berkaitan prosedur syarat-syarat mengajukan gugatan;
2. Eksepsi materiil yaitu eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata materiil, yang termasuk dalam eksepsi ini, antara lain eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan yang bersifat menunda, eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkan gugatan Penggugat dan lain sebagainya yang bersifat materiil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan syarat-syarat formil dalam penyusunan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam HIR ataupun Rbg, tidak dijelaskan bagaimana cara penyusunan surat Gugatan, akan tetapi dalam praktek dan

Halaman 32 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa syarat-syarat formil dalam penyusunan surat gugatan yaitu sebagai berikut :

- Adanya subyek gugatan yaitu orang atau badan hukum yang memuat identitas para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ;
- Adanya obyek gugatan yaitu memuat hal-hal yang menjadi sengketa ;
- Adanya fundamentum petendi yaitu memuat alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan ;
- Adanya petitum yaitu memuat apa-apa yang diminta oleh Penggugat atau isi pokok tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dengan seksama Surat Gugatan Penggugat telah menemukan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan person/pribadi yang bekerja sebagai Direktur dan Komisaris dari PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala kemudian diketahui kalau pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 telah membuat Perjanjian Kesepakatan dengan Tergugat di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., Notaris yang berkantor di Surabaya yang isinya adalah kesepakatan untuk meneruskan Pembayaran Kredit Investasi (K.I) PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala pada BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah*) dengan jaminan sebuah kapal motor bernama "Taruna Putra III" yang merupakan kapal motor eks "Ika Permai" eks KOEI Maru, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor : 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat, pendaftar, dan pencatat balik nama kapal, pada Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dimana objek Perjanjian Kesepakatan berupa kapal motor bernama "Taruna Putra III" merupakan kapal motor eks "Ika Permai" eks KOEI Maru, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor : 3679 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat, pendaftar, dan pencatat balik nama kapal, pada Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, selanjutnya dalam gugatan *a quo* disebut dengan singkat "Kapal Motor Taruna Putra III" dan berdasarkan perjanjian Kesepakatan di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH., pada tanggal 21 Maret 2012, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar lunas Kredit Investasi dan bunga yang diterima oleh PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala dari BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan dengan saldo plafon sebesar Rp.2.417.670.646,00 (*dua milyar empat ratus tujuh belas juta*

Halaman 33 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) dengan cara membayar angsuran tiap bulan sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan bulan July 2014, sehingga kewajiban dari Tergugat adalah : 29 bulan X Rp.105.000.000,00 = Rp.3.045.000.000,00

Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat mengatas namakan dirinya sendiri dalam gugatan a quo dimana seharusnya PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala disebutkan sebagai Penggugat kemudian Penggugat I dan Penggugat II yang mewakilinya bertindak hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mendudukan dirinya apakah sebagai pribadi atau sebagai Kuasa dari PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala, dimana Para Penggugat mencantumkan nama dirinya sendiri selaku pihak Penggugat yang seharusnya mendudukan dirinya sebagai Kuasa dari PT. Pelayaran Cahaya Lautan Kumala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil dalam penyusunan surat gugatan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat mengandung kekeliruan dan cacat formil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menerima dan mengabulkan sebagian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi materi pokok perkara a quo dan juga tidak akan mempertimbangkan lagi bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik bukti Para Penggugat maupun bukti Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR, Pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2025 oleh kami Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., dan Muhammad Yusuf Karim, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kristanto Haroan William Budi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

T.t.d

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.,

T.t.d

Muhammad Yusuf Karim, S.H,M.H

Hakim Ketua

T.t.d

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi akhir	Rp 10.000,00
6. Materai akhir	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)	